

הכנסת העשרים וחמש

יוזמות: חברות הכנסת מירב כהן
מירב בן ארי

פ/25/3533

הצעת חוק החברות הממשלתיות (תיקון – ייצוג הולם בקרב עובדי החברות הממשלתיות), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 50א – בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה–1975¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 50א –

(1) בסעיף קטן (א), במקום הסיפה שתחילתה במילים "מי שהוא" יבוא "בני שני המינים, אנשים עם מוגבלות, בני האוכלוסייה הערבית, לרבות הדרוזית והצ'רקסית, מי שהוא או אחד מהוריו נולדו בארץ, בני האוכלוסייה החרדית ועולים חדשים (בפרק זה – ייצוג הולם); לענין זה, "אנשים עם מוגבלות", "בן האוכלוסייה החרדית" ו"עולה חדש" – כהגדרתם בסעיף 15א לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט–1959;

(2) בסעיף קטן (ד), במקום "50" יבוא "100".

2. בסעיף 50ב לחוק העיקרי, בסעיף קטן (ב) –

(1) במקום "ולוועדה הנוגעת בדבר" יבוא "ולוועדת הכספים של הכנסת";

(2) הסיפה החל במילים "כמפורט להלן" – תימחק.

3. תחילה של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו. תחילה

דברי הסבר

בהתאם לנוסח הקיים של חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה–1975 (להלן – חוק החברות הממשלתיות), בקרב העובדים בחברות ממשלתיות המעסיקות מעל 50 עובדים, בכלל המשרות והדירוגים, יינתן ביטוי הולם, בנסיבות העניין, לייצוגם של מי שהוא או אחד מהוריו נולדו בארץ או שהוא בן העדה הדרוזית. לענין זה קובעת הוראת החוק כי על הדירקטוריון לפעול לקידום ייצוג הולם בהתאם ליעד שיקבע, ולשם כך לנקוט את האמצעים הנדרשים בנסיבות העניין אשר יש בהם כדי לאפשר ולעודד ייצוג הולם, לרבות ייעוד משרות אשר יועסקו בהן, ככל האפשר, רק מועמדים מקרב קבוצה

¹ ס"ח התשל"ה, עמ' 132.

הזכאית לייצוג הולם. כמו כן, יש לאפשר מתן עדיפות למועמדים מקרב קבוצה הזכאית לייצוג הולם, שהם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים בהתאם למפורט בסעיף. ההוראות חלות על כל דרכי הקבלה לעבודה ועל הקידום בעבודה בחברה הממשלתית.

הצעת החוק מבקשת להחיל את ההוראות האמורות על אוכלוסיות נוספות – בני שני המינים, אנשים עם מוגבלות, בני האוכלוסייה הערבית, לרבות הצ'רקסית, בני האוכלוסייה החרדית ועולים חדשים. יצוין שלעניין אוכלוסיות אלה וכן האוכלוסיות שכלולות כבר כיום בחוק החברות הממשלתיות, נקבעה זה מכבר חובת ייצוג הולם בחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט–1959 (להלן – חוק שירות המדינה).

כדי שלא להטיל נטל כבד על חברות ממשלתיות קטנות, מוצע לקבוע כי חובת הייצוג האמורה תחול על חברות המעסיקות מעל 100 עובדים, ולא מעל 50 עובדים כפי שקבוע בנוסח החוק כיום.

יוער כי סעיפים 1א, 18א ו-2 לחוק החברות הממשלתיות, קובעים חובת ייצוג הולם בדירקטוריונים של החברות הממשלתיות לגבי כל האוכלוסיות האמורות.

כן יובהר כי לעניין עובדים בחברות הממשלתיות מוחלת כבר כיום חובת ייצוג הולם לבני שני המינים מכוח חוק שיווי זכויות האישה, התשי"א–1951, ולאנשים עם מוגבלות מכוח חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח–1998.

חשוב להבהיר כי מכוח סעיף 60 לחוק החברות הממשלתיות מוחלות ההוראות לעניין ייצוג הולם בקרב העובדים גם לעניין עובדים בתאגידים שהוקמו בחוק, בשינויים המחויבים לפי העניין ובשינויים המפורטים בחוק, והכול בכפוף להוראות החוק שמכוחן מוקם התאגיד. משכך, חובת הייצוג ההולם של האוכלוסיות הנוספות תוחל גם על תאגידים שהוקמו בחוק.

סעיף 1: בהתאם לאמור לעיל, מוצע להחיל את הוראות סעיף 50א(א) לחוק החברות הממשלתיות, שעניינו ייצוג הולם בקרב עובדי חברות ממשלתיות, שמוחל כיום רק על מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה או שהוא בן העדה הדרוזית, גם על בני שני המינים, אנשים עם מוגבלות, בני האוכלוסייה הערבית, לרבות הצ'רקסית, בני האוכלוסייה החרדית ועולים חדשים. מוצע להפנות להגדרות הרלוונטיות בחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט–1959.

כאמור, כדי שלא להטיל נטל כבד על חברות ממשלתיות קטנות, מוצע לקבוע כי חובת הייצוג האמורה תחול על חברות המעסיקות מעל 100 עובדים, ולא על חברות המעסיקות מעל 50 עובדים כפי שקבוע בנוסח החוק כיום.

סעיף 2: הוראות סעיף 50 לחוק החברות הממשלתיות עוסקות בדיווח ומעקב לעניין ייצוג הולם בקרב העובדים בחברות הממשלתיות. בין היתר, נקבע כי יוגש דיווח אחת לשנה לוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות של הכנסת, בנוגע לייצוג הולם של מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, ולוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, בנוגע לייצוג הולם של בני העדה הדרוזית.

בשל הרחבת חובת הייצוג ההולם לאוכלוסיות נוספות, מוצע כי כלל הדיווחים לעניין הייצוג ההולם לאוכלוסיות השונות יוגשו לוועדת הכספים של הכנסת (זאת במקביל לדיווח הקיים בנוסח החוק כבר כיום, לממשלה ולנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה).

סעיף 3: לצורכי התארגנות החברות הממשלתיות והתאגידים שהוקמו בחוק, מוצע כי מועד תחילת החוק יהיה שישה חודשים מיום פרסומו ברשומות.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת יוסף עטאונה (2849/25/פ).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ל' בסיוון התשפ"ג (19.06.2023)